

1500155-64.2018.8.26.0238

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Comarca: Ibiúna

Foro: Foro de Ibiúna

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Extraordinária, j. 03/02/2016)

"Furto qualificado Negativa do acusado em juízo Alegação de que recebeu o objeto em pagamento de dívida Vítima não inquirida durante o contraditório Meros indícios trazidos com o inquérito Dúvida razoável a propósito da autoria Aplicação do princípio in dubio pro reo Absolvição mantida Recurso improvido." (TJSP, Apelação nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibiúna

Foro de Ibiúna

1ª Vara

Praça Monsenhor Antônio Pepe, 02, Ibiuna - SP - cep 18150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500155-64.2018.8.26.0238 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500155-64.2018.8.26.0238

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALMIR DOMINGUES THOMAZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de VALMIR DOMINGUES THOMAZ, devidamente qualificado na denúncia, dado como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, pois, no dia 13 de março de 2018, no período da tarde, na Avenida Vereador Benedito de Campos, próximo à rodoviária, Jardim Sandra Maria, nesta cidade e Comarca de Ibiúna, o Réu subtraiu, para si, um telefone celular da marca LG, em prejuízo de Arlete da Conceição.

Auto de Prisão em flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 08/11), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13), Auto de Reconhecimento (fls. 14), e Auto de Avaliação (fls. 15).

Recebida a denúncia em 28 de abril de 2018 (fls. 53/54).

Proposta a suspensão condicional do processo (fls. 83/84) esta foi aceita pelo Réu e homologada às fls. 87.

O Ministério Público requereu a revogação do benefício às fls. 134, deferida por decisão às fls. 217

O Réu apresentou resposta à acusação (fls. 223).

Em audiência de instrução (fls. 415/416), foi ouvida uma testemunha, contudo sem interrogar o Réu ante a revelia decretada nos autos.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela improcedência da ação penal.

A Defesa pugna pela absolvição do Réu por falta de provas.

É O RELATÓRIO.
Fundamento e Decido.

Deveras, na esteira do que propugnou, tanto a acusação quanto a defesa, merece a presente ação penal ser julgada improcedente.

Com efeito, em que pese esteja demonstrada a materialidade delitiva, conforme Auto de Prisão em flagrante (fls. 01) Boletim de Ocorrência (fls. 08/11), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13), Auto de Reconhecimento (fls. 14), Auto de Avaliação (fls. 15), inexistem, nos autos, prova hábil a comprovar que o réu tenha perpetrado o delito narrado na denúncia.

A negativa de autoria do réu não resultou afastada pelas provas orais coligidas, que não trouxeram mínimos elementos a indicar que foi o réu que subtraiu o celular da vítima.

Ademais, a versão apresentada pela vítima em sede policial não pode ser confirmada em juízo.

Apesar de haver indícios de autoria, esses indícios, que eram suficientes para decretar e manter a custódia cautelar do Réu, não foram confirmados, ao fim da instrução probatória, para a prolação de sentença condenatória, prevalecendo o princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 386, V, CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 251, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACOLHIMENTO A existência de indícios do crime e de sua autoria não é suficiente para fundamentar decreto condenatório. Conjunto probatório que não se mostrou apto a esclarecer a prática delitiva. Observância do princípio “in dubio pro reo”. Recurso provido, para absolver o réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.” (TJSP, Apelação nº 0000356-55.2008.8.26.0247, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 03/02/2016)

“Furto qualificado Negativa do acusado em juízo Alegação de que recebeu o objeto em pagamento de dívida Vítima não inquirida durante o contraditório Meros indícios trazidos com o inquérito Dúvida razoável a propósito da autoria Aplicação do princípio in dubio pro reo Absolvição mantida Recurso improvido.” (TJSP, Apelação nº 0003611-87.2009.8.26.0246, Rel. Des. Alexandre Almeida, 4ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 26/08/2015)

Assim, é de rigor a improcedência da ação penal, já que a ausência de provas quanto à autoria delitiva impede a condenação.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão acusatória e absolvo os Réu VALMIR DOMINGUES THOMAZ, nos termos do art. 386, V, CPP, pelas imputações constantes da

denúncia.

Sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

Nos termos do Convênio firmado entre a OAB/SP e a Defensoria Pública, arbitro os honorários do(s) advogado(s) nomeado(s) a(às) parte(s), nos termos da tabela vigente. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) certidão(ões).

Com o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações necessárias.

Comuniquem-se à Vara de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação deste Estado e à Delegacia de Polícia de origem.

P.I.C.

Ibiuna, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA